許峰源保險財富傳承

- 許峰源-法羽老師簡介
- 1982年生。新北市三重高中；國立臺灣大學法律學系畢業(書卷獎)。
- 大四應屆律師高考及格；執業律師(95臺檢證字第6922號)2006年～。
- 目前專職寫作。





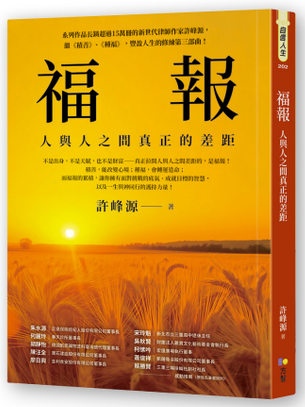














公證遺囑
現金補償條款
人壽保險

臺灣臺北地方法院
所屬民間公證人李珠琅
公證遺囑
具有公文書的效力

特留分扣減權
是由未受特留分補償的
扣減權人
向取得遺產的
繼承人或受遺贈人主張

遺囑現金補償條款範例
日後若有其他繼承人
主張特留分時
本遺囑指定之遺產取得人
應按其分配取得遺產之比例
以現金或不動產補償之

人壽保險的受益人
要填寫「取得遺產的人」
才能用身故保險金
補償其他繼承人的特留分

民法第1224條

- 特留分，由依第一千一百七十三條算定之應繼財產中，除去債務額算定之。

民法第1173條

- 繼承人中有在繼承開始前因結婚、分居或營業，已從被繼承人受有財產之贈與者，應將該贈與價額加入繼承開始時被繼承人所有之財產中，為應繼遺產。但被繼承人於贈與時有反對之意思表示者，不在此限。
- 前項贈與價額，應於遺產分割時，由該繼承人之應繼分中扣除。
- 贈與價額，依贈與時之價值計算。

民法第1225條

- 應得特留分之人，如因被繼承人所為之遺贈，致其應得之數不足者，得按其不足之數由遺贈財產扣減之。受遺贈人有數人時，應按其所得遺贈價額比例扣減。

人壽保險身故保險金
不是遺產
遺囑人不可以
指定受益人為A
作為A的特留分補償

遺囑人
要保人兼被保險人
可以用遺囑變更受益人
人壽保險金依舊不是遺產
跟遺產分配
特留分補償無關

遺囑人
為被保險人
生前已發生、未領的
醫療保險給付是遺產
可以透過遺囑分配

臺灣高等法院113年度家上字第146號民事判決

- 附表一編號6所示保險契約指定受益人為李美華、李美麗（即李美莉）、李美娜（受益比例各4分之1）、李秋蓉、李人俊（受益比例各8分之1）...依上開規定，系爭保險金非屬李闕初美之遺產，無須計入其遺產價值，亦不因李闕初美於遺囑列載該保險金，即認屬其遺產。
- 至李闕初美於自書遺囑雖指定「保單貸款於本人百年後，尚未清償部份由李健彥一人償還，償還之後，照保單受益人比例繼承」，惟兩造不爭執該保單借款債務列為李闕初美之債務如附表二編號1，其死亡後該債務如何清償，要屬李闕初美繼承人間之權利義務關係，尚不影響遺產價值之認定。被上訴人以李人傑清償附表二編號1所示債務為由，主張系爭保險金屬李闕初美之遺產，自屬無據。

臺灣高等法院108年度上易字第1213號民事判決

- 國泰人壽於87年12月28日承保以李日財為被保險人之終身壽險及所附加之醫療保險（下稱系爭保險契約）
- 被上訴人則以：伊為系爭保險契約之要保人，長年為李日財繳納保險費...
- 該等身故保險金為被上訴人及李應華基於保險契約關係所取得之固有權利，非屬被保險人李日財之遺產，即非李日財於100年2月26日預立遺囑時所得指定分配處分之遺產甚明，故此部分身故保險金應由被上訴人及李應華各取得47萬5,000元〔即(350,000元+600,000元)÷2=475,000元〕。

臺灣高等法院108年度上易字第1213號民事判決

- 如附表編號5、6、7依序所示溫心住院附約之一般醫療保險金共8萬2,000元、防癌健康保險附約之癌症醫療保險金共21萬6,000元、溫心住院附約之一般醫療保險金2萬5,000元（以上共計32萬3,000元）部分...均係由被保險人李日財為受益人，則於李日財死亡後，當屬李日財之遺產無誤，李日財既已預立遺囑將此部分保險給付處分由上訴人受領，則此部分醫療保險金32萬3,000元即應由上訴人取得。

保險法第111條

- 受益人經指定後，要保人對其保險利益，除聲明放棄處分權者外，仍得以契約或遺囑處分之。
- 要保人行使前項處分權，非經通知，不得對抗保險人。

保險法第106條

- 由第三人訂立之人壽保險契約，其權利之移轉或出質，非經被保險人以書面承認者，不生效力。

人壽保險

年繳保費500萬

6年期總繳3000萬

原則上解約金會保本

保險金額

會有6000萬以上

保本3000萬解約金
離世前都是你的
由你指定的受益人
身故時保本3000萬
還會多領3000萬
共領6000萬保險金

6000萬人壽保險金
不受遺產稅凍結
不是遺產的遺產外現金
可以用來繳納遺產稅
清償不動產貸款
補償應繼分、特留分

申報遺產稅時
不在被繼承人
財產總歸戶清單中
你會如實申報嗎

實質課稅原則

通常會「漏報」

只要抓到

就不只是補稅

而是連補帶罰

境外保單
海外遺產
只要抓到就連補帶罰
只要一個內部人舉報
就會全盤托出

人壽保險
只要如實申報
如實繳稅
國稅局就不會處罰
如果國稅局核定
不計入遺產總額就賺到

裕國冷凍案例

實質課稅原則
最可怕的是
被繼承人沒交代
連繼承人也不知道的遺產
借名登記不動產、股權

申報遺產稅

被繼承人死亡後

六個月內

拋棄繼承

知悉得為繼承之日起

三個月內

基本上只要
有參與申報遺產稅
就來不及拋棄繼承了

實質課稅原則
核課下來後
就是天外飛來橫禍

人壽保險

年繳保費500萬

6年期總繳3000萬

原則上解約金會保本

保險金額

會有6000萬以上

保本3000萬解約金
離世前都是你的
由你指定的受益人

身故時保本3000萬
還會多領3000萬
共領6000萬保險金

6000萬人壽保險金
不受遺產稅凍結
不是遺產的遺產外現金
可以用來繳納遺產稅
清償不動產貸款
補償應繼分、特留分

父母活著的時候
繳得起高額房貸
父母突然走了
孩子有能力繳嗎
繼承人喬不攏怎麼辦

房貸不會因為
家裡辦喪事而停扣
沒繳會被銀行拍賣
一拍二拍三拍資不抵債
會繼續追償剩餘貸款
家就沒了

「資產大於負債」
本質上是一種幻覺
實價登錄是隔壁不是你家
都是假的
每個月要繳的房貸本息
才是真的

被繼承人死亡後
繼承人尚未辦理繼承
申請終止往來結清帳戶前
銀行會繼續從被繼承人
原銀行帳戶扣款房貸

繼承人辦理存款繼承後
被繼承人帳戶會銷戶
不再從該帳戶扣款
銀行提供一組還款帳號
讓繼承人每月自行繳款

遺產分割後
由繼承人推派一人
向銀行申請貸新還舊
成為轉貸後的新借款人
本質上是重新審核的貸款
其他繼承人可能做保證人

民法第1153條

- 繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負連帶責任。
- 繼承人相互間對於被繼承人之債務，除法律另有規定或另有約定外，按其應繼分比例負擔之。

第一，銀行存款

經繼承人分割繼承

第二，房貸債務

經銀行同意轉貸新借款人

第三，不動產抵押權

一直存在於不動產上

銀行存款
房貸債務
不動產抵押權
是三件不同的事情
要分開來看

被繼承人留下來的
不動產有貸款
繼承人又喬不攏
就會很麻煩
很容易欠繳被銀行拍賣

遺留高額房貸的家
不是你的，是銀行的
預留還清房貸的保險金
不拖累子女
為人父母基本的責任

登記在子女名下的房子
還有6000萬房貸
父母手上3000萬現金
如果突然離開了
子女背債還得起嗎

第二代微薄的薪水
撐得了多久的貸款本息
資產大於負債是幻覺
如果一直賣不掉
就是災難了

預留一次清償家庭
全部負債的保險金
父母留給子女
最後的禮物

把其中一間
房子的預算
甚至賣掉其中一間
轉到保險帳戶就好

人壽保險

年繳保費500萬

6年期總繳3000萬

原則上解約金會保本

保險金額

會有6000萬以上

保本3000萬解約金
離世前都是你的
由你指定的受益人
身故時保本3000萬
還會多領3000萬
共領6000萬保險金

6000萬人壽保險金
不受遺產稅凍結
不是遺產的遺產外現金
可以用來繳納遺產稅
清償不動產貸款
補償應繼分、特留分

被保險人離世前
保本3000萬解約金
期滿後離世瞬間
會倍增為6000萬保險金
但3000萬的不動產
還是3000萬的不動產

子女都有外國籍
不在台灣生活
所以不用預留
繳納遺產稅的
遺產外現金嗎

遺產稅課徵「被繼承人」

經常居住境內的本國籍

針對境內境外全部遺產

經常居住境外的本國籍

外國籍

針對境內遺產

至於「繼承人」
不分本國籍外國籍
不分經常居住境內
只要欠稅就強制執行
限制出境
一輩子再也不回台灣嗎

遺產及贈與稅法第4條

- 3.本法稱經常居住中華民國境內，係指被繼承人或贈與人有左列情形之一：
  - 一、死亡事實或贈與行為發生前二年內，在中華民國境內有住所者。
  - 二、在中華民國境內無住所而有居所，且在死亡事實或贈與行為發生前二年內，在中華民國境內居留時間合計逾三百六十五天者。但受中華民國政府聘請從事工作，在中華民國境內有特定居留期限者，不在此限。
- 4.本法稱經常居住中華民國境外，係指不合前項經常居住中華民國境內規定者而言。

繼承的本質
是被繼承人
對繼承人的無償贈與

人壽保險的本質
是要保人
對受益人的無償贈與

遺產及贈與稅法
才會寫在同一部法律
符合保險本質的
父父子投保
人壽保險身故保險金
不計入遺產總額計算

父父子投保
子女領到的保險金
是無償取得財產
不用列入婚後財產計算

保單保價金
列入夫妻剩餘財產
分配範圍計算方式

扣除結婚前一日保價金
為婚前財產外
其餘為婚後財產

婚前財產
婚後的孳息
租金、股利、利息
保價金的增長
生存金、還本金
列入婚後財產計算

保單

婚前財產的總價值

結婚前一日的保價金

婚前投保
婚後解約領到的解約金
扣除結婚前一日保價金
列入婚後財產計算

單筆具有結算性質
一次性給付的滿期金
比照解約金處理
扣除結婚前一日保價金
列入婚後財產計算

244萬贈與
唯一的好處
降低遺產總額
卻隱藏很多人生風險

子父子投保

確實不用列入遺產總額

也不用列入基本所得額

子父子投保
如果子女早於父母離世
如果子女已婚
孫子女未成年
保價金是遺產
就落入媳婦、女婿手上

真的要規劃的話
子子父投保
原則上不用列入遺產總額
列入基本所得額
身故保險金回到父母手上

要保人為子女
父母就失去主控權
無法禁止子女把保單解約
把錢拿去花掉
被騙去投資
被媳婦、女婿拐走

每年244萬、488萬
子女會過上什麼樣的生活
媳婦、女婿花用投資
白髮人送黑髮人
變成繼承財產
落入媳婦、女婿手上

好好規劃原始
符合保險本質
父父子投保

父母掌握完全主控權
生前錢都是父母的
身後才確實移轉給子女

人壽保險

年繳保費500萬

6年期總繳3000萬

原則上解約金會保本

保險金額

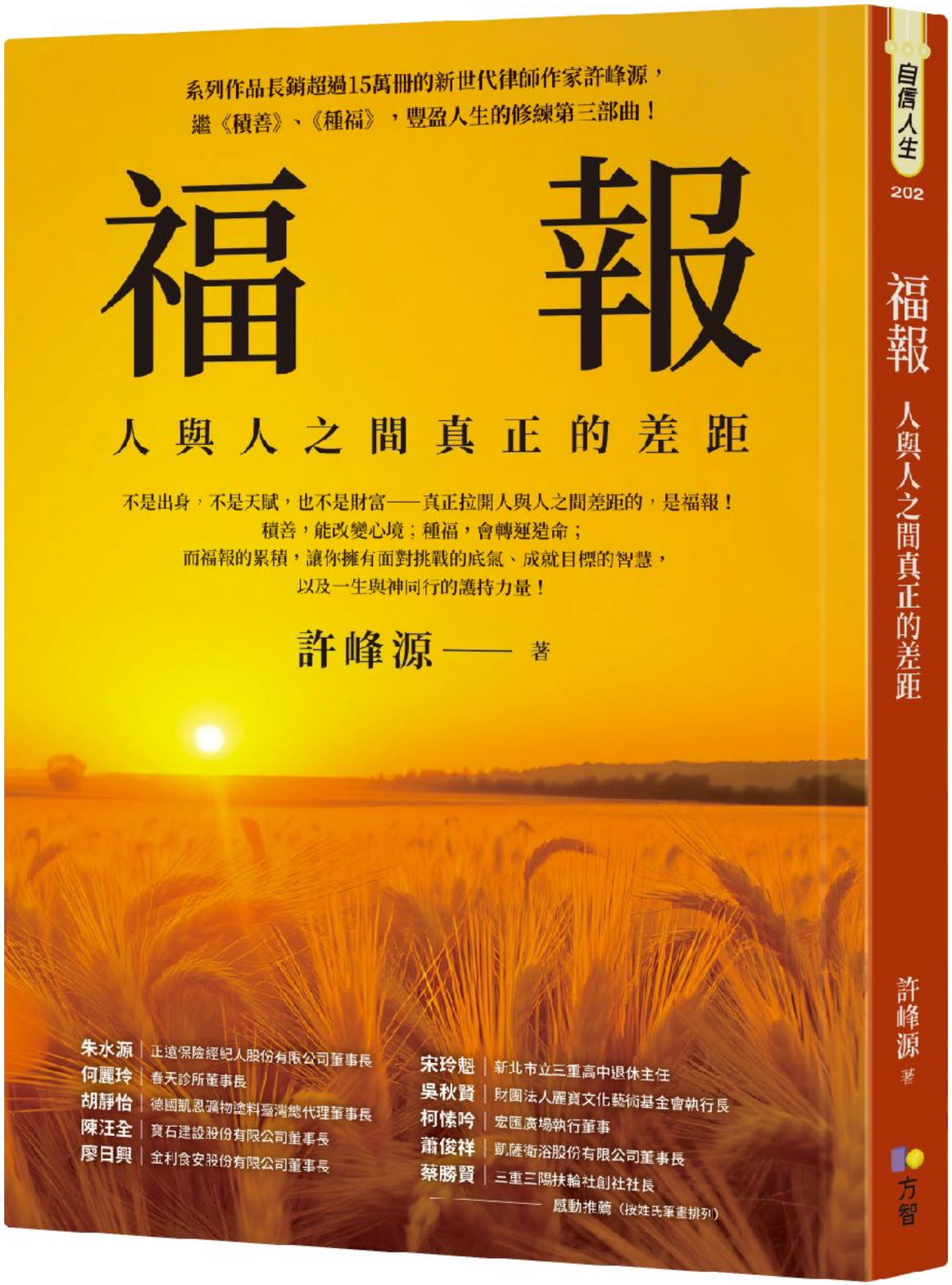
會有6000萬以上

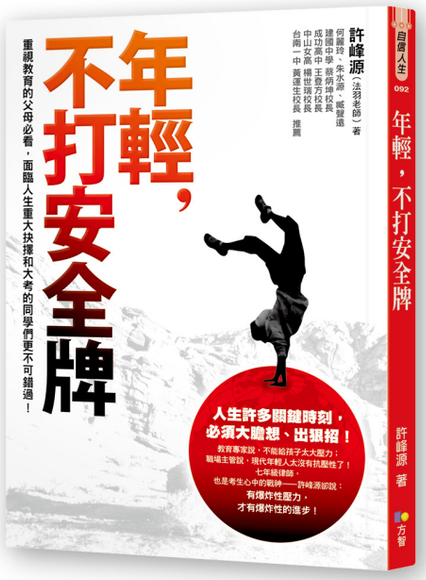
保本3000萬解約金
離世前都是你的
由你指定的受益人

身故時保本3000萬
還會多領3000萬
共領6000萬保險金

6000萬人壽保險金
不受遺產稅凍結
不是遺產的遺產外現金
可以用來繳納遺產稅
清償不動產貸款
補償應繼分、特留分

2025年10月最新第8本著作出版




自信人生 092
年輕，不打安全牌
許峰源 著
方智
年輕，不打安全牌
重視教育的父母必看，面臨人生重大抉擇和大考的同學們更不可錯過！
人生許多關鍵時刻，必須大膽想、出狠招！
教育專家說，不能給孩子太大壓力；
聯考主管說，現代年輕人太沒有抗壓性了！
七年級律師，
也是考生心中的戰神——許峰源認說：
有爆炸性壓力，
才有爆炸性的進步！


自信人生 115
心的強大，才是真正的強大
許峰源 著
方智
心的強大，才是真正的強大
人生最大的黑暗，就是你不自知！
善於讓自己走出黑暗的人，在挫折中開強，
強大了自己的心，你才能真正的強大！
許峰源 著
熱血 《超果跨界》創辦人 金惟純、TEDxTaipei 創辦人 許毓仁、台科大校長 學勝榮
推薦 高雄中學校長 顏文斌、復興商工校長 王志誠、大安高工校長 陳清話

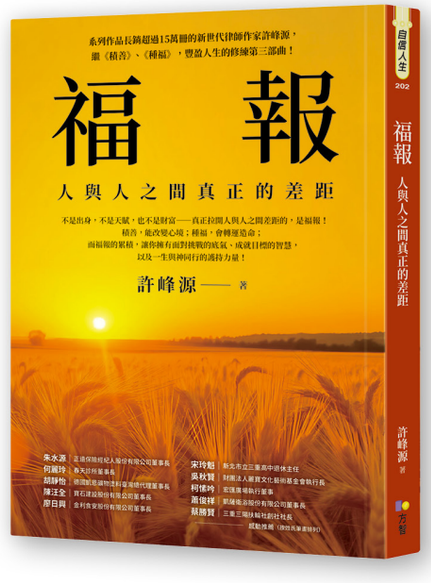

自信人生 126
被支持的力量
最堅實溫暖的人脈力
許峰源 著
方智
許峰源 著
被支持的力量
最堅實溫暖的人脈力
人生若懂得運用「支持與被支持的力量」，
沒有夢想達不到，沒有關卡過不了，
生命也將處處充滿驚喜！
誠摯推薦
何麗玲 春天幼所董事長 吳淡如 作家、節目主持人 陳麗珍 富邦文教基金會執行董事長
蔡勝賢 三重三陽扶輪社創社社長 蕭俊祥 前潤寬溶屋董事長 朱水源 環球世達保險經紀人執行長


自信人生 145
做一個簡單的好人
許峰源（法羽老師）著
方智
做一個簡單的好人
許峰源（法羽老師）著
在越來越複雜的世界裡，簡單是超越複雜後的智慧。
在負面能量充斥的環境，純良之光能照破一切黑暗。
一個簡單的好人，即使走在未知的道路上，
都能發揮最強大且堅定的力量。
誠摯推薦
何麗玲 春天幼所董事長
蔡勝賢 三重三陽扶輪社創社社長
蕭俊祥 前潤寬溶屋董事長
朱水源 環球世達保險經紀人總經理


自信人生 159
內心的太陽一直都在
許峰源 著
方智
法羽老師
許峰源 著
內心的太陽一直都在
你我內心深處都有一顆充滿正向驅動力量的太陽，
找到它，讓它燦爛，
它就能成為你的指引，你的力量泉源，
讓你不懼前行，也不忘初衷。
許峰源 著
朱水源 正道保險經紀人董事長｜、何麗玲 春天幼所董事長｜、陳汪全 資石建設董事長｜、
蔡勝賢 三重三陽扶輪社創社社長｜、蕭俊祥 前潤寬溶屋董事長｜ 齊聲推薦！（按姓氏筆畫排列）


自信人生 172
積善
生命的改變，始終源於心念
許峰源 著
方智
積善
生命的改變，始終源於心念
許峰源 著
你想成為一個什麼樣的人？
不要分心，做內心覺得應該做的事，
一直做、一直做就對了，
持續將善念付諸行動，
你將遇見生命中最深層的力量與幸福。
朱水源 正道保險經紀人股份有限公司董事長｜何麗玲 春天幼所董事長｜吳秋賢 財團法人關實文化藝術基金會執行長
胡靜怡 德國凱思礦物塗料臺灣總代理董事長｜哈迪儀 中視新聞主播
高堯棋 暢銷書《善範》作者、高雄右衛中醫診所院長、臺北大安中醫診所執行長
陳汪全 資石建設股份有限公司董事長｜楊斯棓 暢銷書《人生路引》作者｜蔡勝賢 三重三陽扶輪社創社社長
蕭俊祥 前潤寬溶屋股份有限公司董事長——強力推薦（按姓氏筆畫排列）


自信人生 182
種福
做內心覺得應該做的事
許峰源 著
方智
「福在積善」從來不是無稽之談，系列作品長銷超過10萬冊的新世代律師作家許峰源，
用27個生命故事告訴你，想擁有福田、轉運適命，只須一步一步、一天一天，從內心覺得應該做的事做起……
種福
做內心覺得應該做的事
許峰源 著
朱水源 正道保險經紀人股份有限公司董事長
吳秋賢 財團法人關實文化藝術基金會執行長
李素蘭 正道資本管理集團
哈迪儀 中視新聞主播
蔡勝賢 三重三陽扶輪社創社社長
何麗玲 春天幼所董事長
宋玲鮑 新北市立三重高中退休主任
胡靜怡 德國凱思礦物塗料臺灣總代理董事長
陳汪全 資石建設股份有限公司董事長
蕭俊祥 前潤寬溶屋董事長


自信人生 202
福報
人與人之間真正的差距
許峰源 著
方智
系列作品長銷超過15萬冊的新世代律師作家許峰源，
繼《積善》、《種福》，豐盛人生的修練第三部曲！
福報
人與人之間真正的差距
不是出身，不是天賦，也不是財富——真正拉開人與人之間差距的，是福報！
積善，能改變心境；種福，會轉運造命；
而福報的累積，讓你擁有面對挑戰的底氣、成就目標的智慧，
以及一生與神同行的護持力量！
許峰源——著
朱水源 正道保險經紀人股份有限公司董事長
何麗玲 春天幼所董事長
胡靜怡 德國凱思礦物塗料臺灣總代理董事長
陳汪全 資石建設股份有限公司董事長
廖自貿 金利食安股份有限公司董事長
宋玲鮑 新北市立三重高中退休主任
吳秋賢 財團法人關實文化藝術基金會執行長
柯僊吟 宏謀專場執行董事
蕭俊祥 前潤寬溶屋董事長
蔡勝賢 三重三陽扶輪社創社社長
誠摯推薦（按姓氏筆畫排列）

請搜尋：許峰源-法羽老師